Poder Judiciário da Paraíba

5ª Vara Cível da Capital

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 0801224-59.2020.8.15.2001

EMBARGANTE: MARIA DAS GRACAS DE MELO RODRIGUES SILVA

SENTENÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. CONTRADIÇÃO. FALHA OCORRIDA NO JULGAMENTO. ACOLHIMENTO DO RECURSO AJUIZADO.

-Embargos de declaração têm a finalidade de completar decisão omissa, dissipando obscuridade ou contradições, sem possuir caráter substitutivo da decisão embargada.

Pretende o patrono da *"de cujus"*, o Bel. ROGÉRIO CUNHA ESTEVAM, aclarar a Sentença proferida nos autos (ID 64344646), através de Embargos de Declaração, achando necessária a devida correção do julgamento, em relação a fixação de sucumbência em face da autora falecida, no curso da ação, sem a habilitação de seus herdeiros. Razão pela qual, requereu o acolhimento dos embargos opostos (ID 70111344). Resposta ausente da embargada, UNIMED JOÃO PESSOA, COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Sem maiores delongas, do julgamento vergastado, percebe-se a falha ocorrida, até porque fora aplicada sucumbência em face da promovente que veio a falecer no transcorrer da ação. De modo que o acolhimento da pretensão recursal é medida impositiva.

ANTE O EXPOSTO, **ACOLHO** os Embargos de Declaração oferecidos pelos exequentes ((ID 55957359), para conhecê-los, nos termos do art. 1.024 e ss. do NCPC, bem assim ACLARAR a contradição alegada, havendo de ser a Sentença, doravante, lançada.

SENTENÇA

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONCESSÃO DE LIMINAR. LAMENTÁVEL FALECIMENTO DA AUTORA NO TRANSCORRER DO PROCESSO. DESCONHECIMENTO DE SEUS HERDEIROS/SUCESSORES. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. DECURSO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 313, §2º, II, C/C 485, X, DO NCPC.

-Falecido o autor e não requerida a habilitação dos herdeiros/sucessores, embora intimados para que manifestem interesse na sucessão processual, o feito deverá ser declarado extinto sem resolução do mérito.

Trata-se de ação de *Obrigação de fazer c/c Danos Morais,* cujas partes acima declinadas, na qual, no transcorrer da ação, a promovente, lamentavelmente, veio a óbito (ID 58472584), restando à lide conhecer de seus herdeiros/sucessores o desejo deliberado de prosseguir com a demanda.

Intimados por Edital para suas providências, os supostos interessados e eventuais herdeiros, deixaram o prazo fluir sem se manifestar a respeito.

Posto isso, tem-se que o feito não comporta maiores discussões até porque, falecido o autor e não requerida a habilitação dos herdeiros/sucessores, embora intimados para que manifestem interesse na sucessão processual, o feito deverá ser declarado extinto sem resolução do mérito.

ANTE O EXPOSTO, analisado o feito sob o prisma das alíneas outrora referidas, escudado no art. 313, §2º, II, c/c art. 485, X do NCPC, DECLARO a **EXTINÇÃO** do feito, sem resolução do mérito, ficando sem efeito a tutela antecipada concedida nos autos.

Sem custas e honorários de sucumbência, por ser a demandante beneficiária da justiça gratuita.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE OS AUTOS, independente de nova conclusão.

P.R.I.

Esta é a correção devida, o que deverá ser considerada doravante.

Com o decurso do prazo, ARQUIVEM-SE OS AUTOS, independente de nova conclusão.

P.R.I.

João Pessoa, data e assinatura digitais

SILVANA CARVALHO SOARES - Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: SILVANA CARVALHO SOARES
29/05/2023 11:13:04
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 72983196

23052911130466100000006

IMPRIMIR GERAR PDF